



P U T U S A N
Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDIYANSYAH ALIAS RIAN BIN HERMAWAN**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Serdang, RT 007 RW 004, Desa Serdang
Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MASJA BIN ARTA (ALM.)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Korelet, RT 002 RW 003, Kelurahan Ranca
Kalapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SUKRON BIN SARTA**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 13 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gembong, RT 005 RW 001, Desa Cikuya,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
4. Hakim sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng. tanggal 9 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng. tanggal 9 September 2 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Ardiansyah Alias Rian Bin Hermawan, Terdakwa II Masja Bin Arta, Terdakwa III Muhamad Sukron Bin Sarta telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardiansyah Alias Rian Bin Hermawan, Terdakwa II Masja Bin Arta, dan Terdakwa III Muhamad Sukron Bin Sarta oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- Invoice;
- Faktur pembelian;
- Surat jalan;
- Rekening koran;
- 3 (tiga) gulungan kabel Jenis NY 1x185 mm;

Dikembalikan kepada PT. Doga Grup Internasional melalui saksi Muhammad Awwaludin;

5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah Bin Hermawan Bersama-sama dengan Terdakwa II Masja Bin Arta (Alm), Terdakwa III Muhamad Sukron Bin Sarta dan Sdr. Murdani (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Serang, Km 17,2, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Ardiansyah yang merupakan pegawai pada PT. Doga Grup Internasional, sedang melakukan istirahat dan pada saat itu Terdakwa I Ardiansyah memiliki ide untuk mengambil kabel yang berada di samping ruang panel pada PT. Doga Grup Internasional. Setelah itu Terdakwa I Ardiansyah mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dan Sdr. Murdani (DPO) untuk mengambil kabel tersebut. Setelah semuanya setuju dan sepakat untuk mengambil kabel yang berada di samping ruang panel, Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dan Sdr. Murdani (DPO) pergi menuju ruang panel lalu mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm. Setelah berhasil di ambil kabek tersebut dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dan Sdr. Murdani (DPO) bagian belakang area perusahaan yang sepi;
- Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dan Sdr. Murdani (DPO) memotong dan mengupas bagian karet dari kabel tersebut dengan menggunakan tang dan karter. Setelah berhasil memotong dan mengupas kulit kabel tersebut barulah kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm yang berada di dalamnya tersebut di gulung menjadi 3 bagian yang beratnya dari ketiga gabel tersebut adalah 30 Kg dan dimasukkan ke dalam tas Ransel. Lalu pada saat jam pulang sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa II Masja dan Sdr. Murdani (DPO) memerintahkan Terdakwa III Muhamad Sukron untuk membawa tas yang berisikan kabel tembaga tersebut untuk dibawa keluar, yang nantinya kabel tembaga tersebut akan diberikan kepada Terdakwa I Ardiansyah yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III Muhamad Sukron jalan menuju keluar dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



pabrik, Terdakwa III Muhamad Sukron diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut. Lalu, pada pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, Terdakwa I Ardiansyah dan Terdakwa III Muhamad Sukron di panggil oleh saksi Muhammad Awwaludin selaku HRD untuk menceritakan dan mengakui perbuatan yang dilakukan. dan Hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Terdakwa II Masja di panggil oleh saksi Muhammad Awwaludin untuk menjelaskan dan mengakui perbuatannya dimana benar Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron telah mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm milik PT. Goda Grup Internasional tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polresta Tangerang;

- Bahwa Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dalam hal mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm tersebut tidak memiliki izin dari PT. Doga Grup Internasional;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron yang mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm tanpa izin dari PT. Doga Grup Internasional, maka PT. Doga Grup Internasional mengalami kerugian sebesar Rp.7.434.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apip Saripudin bin (alm.) Abdul Manap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi bekerja di PT. Doga Grup Internasional yang bergerak di bidang Briket (membuat cetakan areng dari batok kelapa) sejak bulan Agustus 2024 dan saksi menjabat sebagai Security, kemudian dari Februari 2025 sampai saat ini saksi dipindahkan menjadi kordinator OB;

-.....Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa Syukron, Terdakwa Riyan, Terdakwa Masja dan sdr. Murdani (DPO) telah mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa kabel kurang lebih 3 (tiga) gulungan kabel yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



sudah terkupas seberat 20 Kg pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar jam 16.30 WIB di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong, Cikupa, Kab. Tangerang;

-.....Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Rahmat selaku security di PT. Doga Grup Internasional pada saat melakukan pengecekan terhadap karyawan tersebut dan didapati berupa 4 (tiga) gulungan kabel yang sudah dikupas dengan berat sekitar 30kg yang dimasukkan ke dalam tas karyawan tersebut;

-.....Bahwa ada 9 (sembilan) tempat yang dikunci diantaranya 1 (satu) kunci gerbang depan, 1 (satu) kunci gerbang kecil untuk kendaraan motor, 1 (satu) kunci kantor, 6 (enam) kunci gudang yang meliputi 1 (satu) kunci gudang produksi, 2 (dua) kunci gudang mesin produksi dan 3 (tiga) kunci pintu gudang kecil. Kunci-kunci tersebut dipegang oleh petugas jaga security dan disimpan di pos security, sehingga hanya security yang dapat mengakses pintu-pintu tersebut;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian materil yang dialami PT. Doga Grup Internasional;

-.....Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa invoice, faktur pembelian, surat jalan, rekening koran dan 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rahmat alias Abah bin (alm.) H. Ukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak harian lepas di PT. Doga Grup Internasional yang bergerak di bidang briket (membuat cetakan areng dari batok kelapa) dan saksi sebagai security;

-.....Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa. Syukron, Terdakwa. Riyan, Terdakwa. Masja dan Terdakwa. Muhamad Murdani telah mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa kabel kurang lebih 3 (tiga) gulungan kabel yang sudah terkupas seberat 20 Kg pada hari Senin tanggal 9 Juni

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar jam 16.30 WIB di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong, Cikupa, Kab. Tangerang;

-.....Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 tersebut awalnya saksi bekerja seperti biasa. Sekira pukul 16.30 Wib, saat karyawan pulang, saksi melakukan pemeriksaan badan dan kendaraan mereka. Ketika memeriksa tas milik Terdakwa Sukron, ia mengatakan isinya hanya pakaian kotor. Namun setelah dicek, ternyata terdapat 3 gulungan kabel terkupas seberat sekitar 20 Kg. Saat ditanya, Terdakwa Sukron mengaku kabel tersebut milik "anak-anak" dan didukung oleh sdr. Murdani (DPO) yang berada di belakangnya. Saksi meminta agar kabel tersebut diserahkan, namun para Terdakwa sempat menolak, menepis tangan saksi, dan dengan keras meminta agar kabel tidak diambil. Saksi kemudian menegaskan apabila tidak diserahkan, maka akan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Akhirnya pelaku menyerahkan kabel lalu meninggalkan area pabrik;

-.....Bahwa atas kejadian ini, saksi lalu melaporkannya kepada pihak perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan yang diwakili oleh saksi Muhamad, lim, dan Aan bersama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sukron dan sdr. Murdani (DPO). Dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa, Terdakwa Sukron diperintah membawa tas berisi gulungan kabel oleh Terdakwa Rian, sdr. Murdani (DPO) dan Terdakwa Masja. Selanjutnya sdr. Murdani (DPO) menerangkan bahwa gulungan kabel tersebut diambil dari peti, dipotong menggunakan gerinda dan cutter, sementara kulit kabel dibakar. Pekerjaan mengelupas dan memotong kabel dilakukan oleh sdr. Murdani (DPO), Terdakwa Masja, dan Terdakwa Rian;

-.....Bahwa karyawan diperbolehkan membawa barang keluar dari pabrik apabila dilengkapi surat jalan yang ditandatangani pihak perusahaan. Namun, Terdakwa Sukron dan sdr. Murdani (DPO) membawa barang milik perusahaan tanpa izin dan tanpa persetujuan perusahaan terlebih dahulu;

-.....Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa invoice, faktur pembelian, surat jalan, rekening koran dan 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Awwaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Doga Grup Internasional yang bergerak dibidang briket (membuat cetakan areng dari batok kelapa) sejak bulan Agustus 2024;

-.....Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa. Syukron, Terdakwa. Riyan, Terdakwa. Masja dan Terdakwa. Muhamad Murdani telah mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa kabel kurang lebih 3 (tiga) gulungan kabel yang sudah terkupas seberat 20 Kg pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar jam 16.30 WIB di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong, Cikupa, Kab. Tangerang;

-.....Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Rahmat selaku security di PT. Doga Grup Internasional pada saat melakukan pengecekan terhadap karyawan tersebut dan didapati berupa 3 (tiga) gulungan kabel yang sudah dikupas dengan berat sekitar 30kg yang dimasukkan ke dalam tas karyawan tersebut;

-.....Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2025 sekira pukul 16.00 WIB saat jam pulang sekira pukul, Terdakwa III Muhamad Sukron membawa tas yang berisikan kabel tembaga untuk dibawa keluar, yang nantinya akabel tembaga tersebut akan di berikan kepada Terdakwa I Ardiansyah yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III Muhamad Sukron jalan menuju keluar dari pabrik, Terdakwa III Muhamad Sukron diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut. Lalu, pada pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, Terdakwa I Ardiansyah dan Terdakwa III Muhamad Sukron di panggil oleh saksi Muhammad Awwaludin selaku HRD untuk menceritakan dan mengakui perbuatan yang dilakukan. dan Hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Terdakwa II Masja di panggil oleh saksi Muhammad Awwaludin untuk menjelaskan dan mengakui perbuatannya dimana benar Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron telah mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm milik PT. Goda Grup

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polresta Tangerang;

.....Bahwa Terdakwa I Ardiansyah, Terdakwa II Masja, Terdakwa III Muhamad Sukron dalam hal mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm tersebut tidak memiliki izin dari PT. Doga Grup Internasional;

.....Bahwa atas kejadian tersebut PT. Doga Grup Internasional mengalami kerugian sekitar lebih dari tujuh juta rupiah;

.....Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa invoice, faktur pembelian, surat jalan, rekening koran dan 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ardiansah alias Rian bin Hermawan:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) telah mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa 1 (satu) gulungan kabel yang sudah terkupas seberat 30 Kg pada hari senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 16.30 Wib di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong Cikupa Kab. Tangerang;
- Bahwa, Terdakwa I bekerja di PT. Doga Grup Internasional dengan jabatan sebagai operator forklift sejak Juli 2023 sampai dengan 10 Juni 2025. Adapun tugas pokok Terdakwa sebagai operator forklift di perusahaan tersebut adalah memindahkan barang-barang di area perusahaan dengan menggunakan forklift;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juni 2025, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I mengajak rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di samping ruang panel PT. Doga Grup Internasional. Setelah mereka setuju, para Terdakwa bersama-sama menggotong kabel ke bagian belakang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



area perusahaan yang sepi, lalu kabel tersebut para Terdakwa potong dan kupas, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan. Tas berisi kabel tersebut oleh para Terdakwa sembunyikan ditumpukan kardus dekat area oven untuk menunggu jam pulang. Sekira pukul 16.00 WIB, saat jam pulang, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) menyuruh Terdakwa III membawa tas berisi kabel keluar area pabrik, sementara Terdakwa I menunggu di luar. Namun, pada saat keluar, Terdakwa III diberhentikan oleh pihak security dan tertangkap tangan membawa kabel hasil curian tersebut. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2025, saat Terdakwa I sedang bekerja, Terdakwa I dipanggil oleh pihak perusahaan dan security untuk dimintai keterangan terkait kejadian pencurian kabel, dan Terdakwa I mengakui perbuatannya bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;

- Bahwa peran yaitu Terdakwa I yang memiliki gagasan untuk melakukan pencurian serta memotong kabel menjadi beberapa bagian, Terdakwa II berperan mengupas kabel yang sudah dipotong, kemudian menyerahkan potongan kabel tersebut kepada Terdakwa III dan peran sdr. Murdani (DPO) berperan menyiapkan alat bantu seperti 1 (satu) buah tang, 3 (tiga) buah cutter, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Outdoor, membantu mengupas kabel yang telah dipotong, kemudian menyerahkan potongan kabel kepada Terdakwa III dan Terdakwa III berperan membawa tas berisi kabel hasil curian dan mengeluarkannya dari area pabrik;
- Bahwa rencananya bila berhasil mengambil kabel tersebut akan dijual dan hasil akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2025 Terdakwa I telah mengambil kabel juga tanpa izin yang berada di samping ruang panel PT. Doga Grup Internasional tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) seberat $\pm$ 1 kg. Kabel tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 130.000,00 dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm yang diambil oleh para Terdakwa di samping ruang panel PT. Doga Grup Internasional;

Terdakwa II Masja Bin (Alm) Artta:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tanpa seizin pemilik berupa 1 (satu) gulungan kabel yang sudah terkupas seberat 30 Kg pada hari senin tanggal 09 Juni 2025 sekitar jam 16.30 Wib di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong Cikupa Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 19.10 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat KTP Kp. Gembong Rt. 005/Rw. 001, Ds. Cikuya, Kec. Solear Kab. Tangerang oleh petugas kepolisian;
- Bahwa bekerja di PT. Doga Grup Internasional menjabat buruh harian lepas sejak Januari 2025;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I (operator Forklift) dan sdr. Murdani (DPO) (helper bagian listrik) datang ke samping ruangan panel listrik pada saat jam istirahat yaitu sekira jam 12.00 Wib. Disamping ruang panel listrik terdapat kotak penyimpanan kabel listrik, lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Murdani (DPO) membawa gulungan kabel tersebut dan memindahkannya ke ruang panel bagian belakang luar gedung pabrik;
- Bahwa kemudian gulungan kabel tersebut dipotong menjadi 3 bagian dengan menggunakan tang yang sudah disiapkan/ dibawa oleh sdr. Murdani (DPO), setelah itu kabel tersebut dikupas oleh kami sehingga tinggal tersisakan tembaganya. Lalu tembaga tersebut digulung menjadi sebanyak 3 gulungan dan disimpan didalam tas milik sdr. Murdani (DPO);
- Bahwa proses pengupasan kabel tersebut memakan waktu $\pm$ 50 menit dan selanjutnya kabel tersebut dibakar oleh para Terdakwa ditempat pembakaran sampah yang ada dibelakang gedung. Selanjutnya tas yang didalamnya berisikan tembaga tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan disembunyikan di tumpukan kardus bagian depan ruang oven, selanjutnya para Terdakwa kembali bekerja;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB saat jam pulang kerja, kami kemudian berkumpul lagi untuk mengambil tas yang berisikan tembaga tersebut, lalu Terdakwa III menghubungi sdr. Murdani (DPO) untuk memberitahukan bahwa hari itu tidak ada jam lembur, selanjutnya sdr. Murdani (DPO) berkata kepada Terdakwa III agar Terdakwa III menunggu sdr. Murdani (DPO) di parkiran. Dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Murdani (DPO) membawa tas tersebut ke parkiran sepeda motor. Lalu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III diparkiran dan Terdakwa II pun meminta bantuan kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III untuk membawakan tas tersebut, lalu Terdakwa III bertanya tas tersebut berisikan apa, lalu Terdakwa II menjawab bahwa didalam tas tersebut berisikan tembaga dan pada saat itu Terdakwa III mau membawakan tas tersebut ditaruh dipijakan kaki depan sepeda motornya (sepeda motor Yamaha X-Ride);

- Bahwa setelah itu Terdakwa III beriringan bersama dengan sdr. Murdani (DPO) keluar pabrik dan untuk Terdakwa I terlebih dahulu pulang sendiri. Pada saat melintasi pos security Terdakwa II melihat Terdakwa III diberhentikan oleh security pabrik yaitu saksi Rahmat. Melihat hal tersebut Terdakwa II langsung bergegas pergi. Setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Murdani (DPO) berkumpul kembali diluar pabrik dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa III ketahuan oleh security, tak lama kemudian Terdakwa III juga keluar dari pabrik dan menemui kami, dan Terdakwa III menjelaskan bahwa tadi ketahuan, besok para Terdakwa diminta masuk. Setelah itu kami pulang masing-masing;

- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 10 Juni 2025 Terdakwa II tidak masuk bekerja, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Terdakwa II baru masuk bekerja dan pada saat bekerja Terdakwa II dipanggil oleh mandor sdr. Aan dan Terdakwa II ditanya benar atau tidak Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel, dan Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan sdr. Murdani (DPO) telah melakukan pencurian kabel milik PT. Doga Grup Internasional dan Terdakwa II juga mengakui sudah dua kali melakukan pencurian kabel di PT. Doga Grup Internasional yang pertama pada sekira hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Terdakwa, Terdakwa I dan sdr. Murdani (DPO) telah melakukan pencurian kabel milik PT. Doga Grup Internasional dengan berat sekira 1 kg;

- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm yang diambil oleh para Terdakwa di samping ruang panel PT. Doga Grup Internasional;

Terdakwa III Muhamad Sukron bin Sarta:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan bersama dengan Terdakwa II, sdr. Murdani (DPO) dan Terdakwa I melakukan pencurian terhadap 1 gulung kabel dengan berat $\pm$ 30 Kg milik PT. Doga Grup Internasional pada hari Senin tanggal 09 Juni 2025 sekira pukul 16.40

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



WIB di area PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 17,2 Bojong Cikupa Kab. Tangerang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 19.10 WIB di rumah Terdakwa III di Kp. Gembong Rt. 005/Rw. 001, Ds. Cikuya, Kec. Solear Kab. Tangerang oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT. Doga Grup Internasional menjabat sebagai Helper yang memiliki tugas bagian bantu–bantu kegiatan dalam proyek di PT. Doga Grup Internasional (kenek) sejak 9 April 2025;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali melakukan pencurian di PT. Doga Grup Internasional dan Terdakwa III tidak mengetahui dengan pasti cara teman–teman Terdakwa III pada saat mencuri kabel tersebut juga Terdakwa tidak tahu alat–alat pada saat memotong dan mengupas tembaga tersebut disiapkan oleh siapa karena Terdakwa III hanya bertugas membawa tas berisi kabel tembaga hasil curian, dan alat bantu yang Terdakwa III gunakan 1 unit sepeda motor Yamaha X-ride warna orange milik Terdakwa III;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III dan rekan–rekan melakukan pencurian kabel tersebut adalah untuk memiliki kabel tersebut dan selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa waktu itu Terdakwa III bekerja di PT. Doga Grup Internasional pada tanggal 9 Juni 2025 sekira pukul 16.10 Wib menelepon sdr. Murdani (DPO) hendak memberitahukan bahwa agar jangan lembur, pada saat itu sdr. Murdani (DPO) menyampaikan bahwa agar Terdakwa III menunggu sdr. Murdani (DPO) diparkiran. Kemudian Terdakwa III menunggu diparkiran dan tidak lama kemudian datang sdr. Murdani (DPO) sedang menggotong tas hitam bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I. Selanjutnya tas hitam yang dibawa tersebut dinaikan kebagian depan motor sdr. Murdani (DPO) dan Terdakwa I langsung jalan keluar menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa II masih diparkiran. Setelah jalan/maju sedikit dari parkiran kemudian sdr. Murdani (DPO) berhenti dan memanggil Terdakwa III sambil memundurkan sepeda motor miliknya, kemudian tas tersebut dipindahkan ke sepeda motor Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengatakan kepada Terdakwa III “*ke aya jeng meuli rokok*” (nanti ada untuk beli rokok mah) kemudian Terdakwa III bertanya “*ini apa?*” dan dijawab oleh sdr. Murdani (DPO) bahwa dalam tas tersebut adalah tembaga dan Terdakwa III langsung paham bahwa tembaga tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa III keluar membawa tas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



tersebut yang berada di sepeda motor Terdakwa III, dan pada saat Terdakwa III berhenti untuk absen dipos security dan sepeda motor milik Terdakwa III diperiksa dan didapati dalam tas yang berada pada Terdakwa III ada tembaga yang dikupas hasil curian. Selanjutnya tas tersebut diambil oleh security dan Terdakwa III disuruh pulang. Pada malam harinya Terdakwa III dihubungi melalui pesan WA oleh saksi Muhamad agar besok hari Terdakwa III masuk kantor.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025 pada saat Terdakwa III masuk perusahaan Terdakwa III dipanggil oleh saksi Muhamad ke ruang administrasi dan saat ditanya perihal tas berisi tembaga yang kemarin Terdakwa III bawa dan Terdakwa III pun menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Muhamad;
- Bahwa Terdakwa III mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm milik PT. Doga Grup Internasional yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Invoice;
- Faktur pembelian;
- Surat jalan;
- Rekening koran;
- 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ardiyansyah bin Hermawan bersama-sama dengan Terdakwa II Masja bin Artta (alm), Terdakwa III Muhamad Sukron bin Sarta dan sdr. Murdani (DPO), pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 16.30 WIB di PT. Doga Grup Internasional yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 17,2, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Doga Grup Internasional berupa kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan pegawai pada PT. Doga Grup Internasional, sedang melakukan istirahat dan pada saat itu Terdakwa I



memiliki ide untuk mengambil kabel yang berada disamping ruang panel pada PT. Doga Grup Internasional. Setelah itu Terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) untuk mengambil kabel tersebut. Setelah semuanya setuju dan sepakat, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) pergi menuju ruang panel dan mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm. Setelah berhasil diambil kabel tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) ke belakang area perusahaan yang sepi;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) lalu memotong dan mengupas bagian karet dari kabel tersebut dengan menggunakan tang dan karter. Setelah berhasil memotong dan mengupas kulit kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm lalu menggulungnya menjadi 3 bagian yang beratnya dari ketiga kabel tersebut sekitar 30 kg dan memasukkannya kedalam tas ransel. Saat jam pulang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) menyuruh Terdakwa III membawa tas yang berisikan kabel tembaga tersebut untuk dibawa keluar, yang nantinya kabel tembaga tersebut akan di berikan kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III jalan menuju keluar dari pabrik, Terdakwa III diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, Terdakwa I dan Terdakwa III dipanggil oleh saksi Muhammad Awwaludin selaku HRD hingga menceritakan dan mengakui perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Terdakwa II dipanggil oleh saksi Muhammad Awwaludin, saat itu Terdakwa II menjelaskan dan mengakui perbuatannya dimana benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) telah mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm milik PT. Goda Grup Internasional tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polresta Tangerang;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) dalam hal mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm tersebut tidak memiliki izin dari PT. Doga Grup Internasional;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa tembaga yang ditiptkan oleh Terdakwa II untuk dibawanya keluar dari pemeriksaan security tersebut adalah milik PT. Doga Grup Internasional yang diambil tanpa izin oleh



Terdakwa II dan teman-temannya dan Terdakwa II mau dititipi karena dijanjikan akan diberi imbalan bagian uang untuk sekedar membeli rokok;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) yang mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm tanpa izin tersebut, PT. Doga Grup Internasional mengalami kerugian sebesar Rp 7.434.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
1. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama Ardiyansyah alias Rian bin Hermawan, Terdakwa II bernama Masja bin Arta (alm.) dan Terdakwa III bernama Muhamad Sukron bin Sarta yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara



dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa-Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa-Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan pegawai pada PT. Doga Grup Internasional, sedang melakukan istirahat dan pada saat itu Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil kabel yang berada disamping ruang panel pada PT. Doga Grup Internasional. Setelah itu Terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) untuk mengambil kabel tersebut. Setelah semuanya setuju dan sepakat, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) pergi menuju ruang panel dan mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm. Setelah berhasil diambil kabel tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) ke belakang area perusahaan yang sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) lalu memotong dan mengupas bagian karet dari kabel tersebut dengan menggunakan tang dan karter. Setelah berhasil memotong dan mengupas kulit kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm lalu menggulungnya menjadi 3 bagian yang beratnya dari ketiga kabel tersebut sekitar 30 kg dan memasukkannya kedalam tas ransel. Saat jam pulang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) menyuruh Terdakwa III membawa tas yang berisikan kabel tembaga tersebut untuk dibawa keluar, yang nantinya kabel tembaga tersebut akan di berikan kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III jalan menuju keluar dari pabrik, Terdakwa III diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa tembaga yang dititipkan oleh Terdakwa II untuk dibawanya keluar dari pemeriksaan security tersebut adalah milik PT. Doga Grup Internasional yang diambil tanoa izin oleh Terdakwa II dan teman-temannya dan Terdakwa II mau dititipi karena dijanjikan akan diberi imbalan bagian uang untuk sekedar membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, Terdakwa I dan Terdakwa III dipanggil oleh saksi Muhammad Awwaludin selaku HRD hingga menceritakan dan mengakui perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Terdakwa II dipanggil oleh saksi Muhammad Awwaludin, saat itu Terdakwa II menjelaskan dan mengakui perbuatannya dimana benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) telah mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm milik PT. Goda Grup Internasional tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polresta Tangerang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa-Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa-Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm adalah milik PT. Goda Grup Internasional dan bukan milik Terdakwa-Terdakwa atau sdr. Murdani (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-Terdakwa bersama sdr. Murdani (DPO) telah mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dan sdr. Murdani (DPO) adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-Terdakwa dan sdr. Murdani (DPO) bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang berupa 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm milik PT. Goda Grup Internasional, ternyata Terdakwa-Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Murdani (DPO) dimana pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan pegawai pada PT. Doga Grup Internasional, sedang melakukan istirahat dan pada saat itu Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil kabel yang berada disamping ruang panel pada PT. Doga Grup Internasional. Setelah itu Terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, dan sdr. Murdani (DPO) untuk mengambil kabel tersebut. Setelah semuanya setuju dan sepakat, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) pergi menuju ruang panel dan mengambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm. Setelah berhasil diambil

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabek tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Murdani (DPO) ke belakang area perusahaan yang sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) lalu memotong dan mengupas bagian karet dari kabel tersebut dengan menggunakan tang dan karter. Setelah berhasil memotong dan mengupas kulit kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm lalu menggulungnya menjadi 3 bagian yang beratnya dari ketiga kabel tersebut sekitar 30 kg dan memasukkannya kedalam tas ransel. Saat jam pulang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) menyuruh Terdakwa III membawa tas yang berisikan kabel tembaga tersebut untuk dibawa keluar, yang nantinya kabel tembaga tersebut akan di berikan kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III jalan menuju keluar dari pabrik, Terdakwa III diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 4. telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I yang merupakan pegawai pada PT. Doga Grup Internasional, sedang melakukan istirahat dan pada saat itu Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil kabel yang berada disamping ruang panel pada PT. Doga Grup Internasional. Setelah itu Terdakwa I mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) untuk mengambil kabel tersebut. Setelah semuanya setuju dan sepakat, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) pergi menuju ruang panel dan mangambil kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm. Setelah

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil kabel tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) ke belakang area perusahaan yang sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) lalu memotong dan mengupas bagian karet dari kabel tersebut dengan menggunakan tang dan karter. Setelah berhasil memotong dan mengupas kulit kabel tembaga jenis NYY 1x185 mm lalu menggulungnya menjadi 3 bagian yang beratnya dari ketiga kabel tersebut sekitar 30 kg dan memasukkannya kedalam tas ransel. Saat jam pulang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II dan sdr. Murdani (DPO) menyuruh Terdakwa III membawa tas yang berisikan kabel tembaga tersebut untuk dibawa keluar, yang nantinya kabel tembaga tersebut akan di berikan kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di luar. Namun, pada saat Terdakwa III jalan menuju keluar dari pabrik, Terdakwa III diberhentikan oleh security yaitu saksi Rahmat dan ketahuan membawa 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur *"untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong"* telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Invoice, Faktur pembelian, Surat jalan, Rekening koran dan 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm, yang telah disita dari PT. Doga Grup Internasional, maka dikembalikan kepada PT. Doga Grup Internasional saksi Muhammad Awwaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa-Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ardiyansyah alias Rian bin Hermawan, Terdakwa II Masja bin Arta (alm.) dan Terdakwa III Muhamad Sukron bin Sarta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Invoice;
- Faktur pembelian;
- Surat jalan;
- Rekening koran;
- 3 (tiga) gulungan kabel jenis NYY 1x185 mm;

Dikembalikan kepada PT. Doga Grup Internasional melalui saksi Muhammad Awwaludin;

1. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2025, oleh Santosa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. dan Kamijon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2025/PN.Tng.